



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
NONA CIVILE - FAMIGLIA

Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa **Maria Laura Amato**

Presidente

Dott.ssa **Fulvia De Luca**

Giudice

Dott. **Giuseppe Gennari**

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 21340/2021 R.G. promossa da:

Parte_1, (C.F. *C.F._1*); nata a Tours (Francia), il 01.10.1979, con il patrocinio dell'Avv. Lelio Cerizza, con studio in Milano (MI), via Privata Poggibonsi n. 5, presso cui è eletto il domicilio;

RICORRENTE

contro:

CP_1, (C.F. *C.F._2*); nato a Piacenza (PC), il 05.08.1971, con il patrocinio dell'Avv. Donatella Iacona, con studio in Milano (MI), via G. Mameli n. 20, presso cui è eletto il domicilio;

RESISTENTE

Con il curatore speciale del minore *Per_1* (07.10.2010): avvocato Alice Talpini

dato atto che alla Procura della Repubblica è stata data comunicazione del procedimento ai sensi dell'art. 71 c.p.c

Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Data della decisione: 7 luglio 2022.

CONCLUSIONI

PER PARTE RICORRENTE: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale

PER PARTE RESISTENTE: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso:

- che *Parte_1* e *CP_1* hanno contratto matrimonio con rito religioso in Pontenure (PC), in data 30.08.2009 con atto trascritto nel registro del Comune di Pontenure (anno 2009, atto n. 26, p. II, s. A) e del Comune di Milano (anno 2009, atto n. 486, p. II, s. B);
- che dal matrimonio è nato *Per_1* (07.10.2010) e, con sentenza del TM n. 171/11, la ricorrente adottava le figlie del signor *CP_1*, Alice (06.11.2003) e *Per_2* (06.11.2003);
- che i coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 1190 del 2020;
- che con ricorso depositato il 3 maggio 2021, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Domandava di confermare le disposizioni della sentenza di separazione in ordine all'affidamento dei minori e al diritto di visita. Chiedeva di porre a carico il signor *CP_1* un assegno mensile per il mantenimento dei figli pari a 600,00 euro complessivi, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e dentistiche non coperte da SSN e delle spese sportive, preventivamente concordate, salvo urgenze. Domandava, infine, di condannare il resistente al pagamento della somma di 650,00 euro, quale somma spettante alla ricorrente a titolo di spese straordinarie per il periodo tra febbraio 2020 e dicembre 2020;
- che il signor *CP_1*, costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente. Chiedeva di disporre l'affidamento del figlio minore

Per_1 al Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in punto di salute e residenza abituale. Domandava che fosse nominato un curatore speciale a tutela di *Per_1*. Chiedeva di collocare i figli prevalentemente presso la casa familiare assegnata alla signora *Pt_1*. Domandava che fosse confermato l'incarico ai Servizi Sociali per proseguire il monitoraggio sul nucleo familiare, per monitorare le condizioni di salute delle parti e l'osservanza delle terapie eventualmente prescritte, per attivare o proseguire interventi di sostegno psicologico/terapeutico per i minori e interventi di ADM per i genitori. Chiedeva che la frequentazione tra padre e figlio avvenisse secondo un calendario dettagliato proposto dal resistente stesso. Domandava di versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, una somma mensile pari a 1.000,00 euro, comprensiva del contributo per il canone di locazione. Inoltre, solamente per il figlio *Per_1* chiedeva di pagare il 50% delle spese scolastiche, mediche e dentistiche non coperte da SSN, previamente concordate, salvo urgenze. Domandava di dare atto che le figlie maggiorenni, *Per_2* e Alice, avessero i mezzi per sostenere le proprie spese extra. Chiedeva il rigetto della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento dei figli proposta dalla ricorrente. In subordine, chiedeva la conferma dell'ammontare dell'assegno stabilito nella sentenza di separazione. Domandava, infine, che il Tribunale disponesse indagini della Polizia Tributaria per accertare il reddito della ricorrente, anche in relazione alla sua ammissione al Gratuito Patrocinio;

- che con ordinanza dell'8 novembre 2021, il Tribunale confermava i provvedimenti della separazione, per quanto attuali. Disponeva che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario trasmettessero una relazione di aggiornamento;
- che all'udienza cartolare del 3 febbraio 2022, le parti chiedevano i termini ex art. 183 c.p.c.. Il GI rinviava all'udienza in data 4 maggio 2022 per la discussione sui mezzi istruttori. Il GI disponeva, inoltre, che i Servizi Sociali mettessero a disposizione di *Per_1* un servizio di ascolto psicologico, con deposito di relazione di aggiornamento entro il 20 aprile 2022;
- che con ordinanza del 4 maggio 2022, il GI disponeva l'acquisizione dei documenti prodotti ed allegati dalle parti. Respingeva le altre richieste istruttorie. Nominava curatore speciale l'Avv. Alice Talpini;
- che il curatore speciale, costituitosi in giudizio, chiedeva che il Tribunale confermasse l'affido del minore *Per_1* al Comune di Milano, con residenza anagrafica presso la madre. Domandava di confermare che *Per_1* potesse vedere e sentire al telefono il padre secondo precise modalità indicate nella comparsa di costituzione. Chiedeva di incaricare i servizi sociali di monitorare la condizione di salute psicofisica del minore e verificare la continuazione del suo sostegno psicologico; di monitorare la condizione di salute dei genitori e verificare l'osservanza delle terapie prescritte; di

promuovere la partecipazione dei genitori al supporto alla genitorialità; di monitorare il rispetto del calendario di frequentazione padre-figlio, con eventuali modifiche nell'interesse di Per_1 Chiedeva di confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre e di confermare gli accordi economici tra le parti recepiti nella sentenza di separazione e confermati con l'ordinanza presidenziale dell'8 novembre 2021. Domandava, infine, di confermare la suddivisione delle spese extra al 50% tra i genitori;

- che all'udienza del 6 luglio 2022, le parti – condivisa la necessità di mantenere aperto il procedimento e alla luce dei prevedibili tempi non brevi necessari per l'attuazione dei percorsi sociali – chiedevano la pronuncia della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti precisavano le conclusioni sulla sentenza parziale come da note scritte e rinunciavano alle comparse;

Premesso che:

Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. sulla pronuncia di status ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 3 co. 1 lettera a) primo alinea in quanto si trova in Italia la residenza abituale dei coniugi.

La legge applicabile al divorzio è quella italiana ai sensi del Reg. UE 1259/2010 art. 8 lettera a) (legge dello stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale).

Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.

La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.

Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del figlio minore ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.

La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della unione europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.

Rilevato che:

- la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, sussistendo il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come risulta, infatti, dai documenti allegati al ricorso e depositati dalla ricorrente, i coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 1190 del 2020. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970;
- la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alle questioni economiche e di responsabilità genitoriale;
- le spese verranno regolate con sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 21340 del 2021, così provvede:

DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra *Parte_1* [...] e *CP_1* con rito religioso in Pontenure (PC), in data 30.08.2009 con atto trascritto nel registro del Comune di Pontenure (anno 2009, atto n. 26, p. II, s. A) e del *Org_1* [...] (anno 2009, atto n. 486, p. II, s. B);

RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;

SPESE di lite al definitivo

Manda alla Cancelleria per la comunicazione all'ufficiale di Stato civile del Comune di Pontenure (PC) e di Milano (MI) affinché provvedano alle annotazioni e trascrizioni di legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione IX civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Milano il 7 luglio 2022.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Laura Amato

IL GIUDICE RELATORE

Dott. Giuseppe Gennari